Date: [●]

[*Name of the Customer* ●]
[National *Address* ●]
Attention: [●]
Dear Sirs,

Banking Facilities Agreement

Praise be to Allah, may peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family and his companions.

[We refer to the various discussions between Al Rajhi Banking and Investment Corporation (the "**Bank**") Bank Address and details and [insert full corporate name of the customer *and Commercial Reference Number* Commercial Reference Number] (the "**Customer**"), in relation to the provision of certain banking facilities. The Bank is pleased to offer to the Customer the banking facilities outlined below (the "**Facilities**"), upon and subject to the terms and conditions contained in (a) this banking facilities agreement (the "**Banking Facilities Agreement**"), (b) the applicable terms and conditions contained in the banking facilities master terms and conditions (the "**Master Terms and Conditions**") which is attached hereto as the First Schedule (*Banking Facilities Master Terms And Conditions*) and (c) any specific facility agreement relating to a particular facility (each an "**Annex**"). The Master Terms and Conditions and the relevant Annex are incorporated herein by reference and, save as amended hereby, form an integral part of this Banking Facilities Agreement. The Banking Facilities Agreement, the relevant Annex (in relation to a particular facility) and the Master Terms and Conditions, as amended or restated from time to time, shall collectively hereinafter be referred to as the "**Agreement**".]

The Customer acknowledges that the Bank may at any time (in its sole discretion and without giving any reasons therefor) reduce any facility amount or cancel or terminate the Facilities or any of them.

Unless the context requires otherwise, terms and expressions defined in the Master Terms and Conditions and used in this Banking Facilities Agreement shall bear the meaning ascribed to them in the Master Terms and Conditions. In the event of any conflict between this Banking Facilities Agreement and the Master Terms and Conditions, this Banking Facilities Agreement shall prevail.

التاريخ: [2020/05/19م]

[*اسم العميل* محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري]
[*العنوان الوطني* 3326 نور السعد - حي الخالدية وحدة رقم : 2332 جدة 23423-7638]
عناية: [محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري]

اتفاقية التسهيلات المصرفية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيّنا محمدٍ، وآله وصحبه:

[نشير إلى مختلف المناقشات التي جرت بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ("**المصرف**") [شركة مساهمة ذات السجل التجاري رقم (1010000096) وعنوانه الرياض ص.ب 28 رمز بريدي 11411 هاتف: 2116000] و[محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري *هوية رقم* 1006392680] ("**العميل**") فيما يتعلق بتقديم تسهيلات مصرفية معينة. ويسر المصرف أن يقدم للعميل التسهيلات المصرفية المبينة أدناه ("**التسهيلات**")، بموجب ومع مراعاة الشروط والأحكام الواردة فيما يلي: (أ) اتفاقية التسهيلات المصرفية هذه ("**اتفاقية التسهيلات المصرفية**")؛ و(ب) الشروط والأحكام المعمول بها والمشمولة في الشروط والأحكام الرئيسية للتسهيلات المصرفية ("**الشروط والأحكام الرئيسية**") والمرفقة بوصفها ملحق أول لهذه الاتفاقية (*الشروط والأحكام الرئيسية للتسهيلات المصرفية*)؛ و(ج) أي اتفاقية محددة تتعلق بتسهيل معين (ويُشار إلى كل منها بمصطلح "**ملحق**")، ولقد ضُمّنت الشروط والأحكام الرئيسية والملحق ذو الصلة في هذه الوثيقة، عن طريق الإشارة، وما لم يُعدل ذلك بموجب هذه الاتفاقية، تشكل الشروط والأحكام الرئيسية والملحق ذو الصلة جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التسهيلات المصرفية هذه. واتفاقية التسهيلات المصرفية، والملحق ذو الصلة (المتعلق بتسهيل معين)، والشروط والأحكام الرئيسية، بصيغتها المعدلة أو المعاد صياغتها من وقت لآخر، يشار إليها مجتمعةً فيما بعد بمصطلح "**الاتفاقية**".]

يقر العميل بأنه يجوز للمصرف في أي وقت (وفقاً لتقديره ودون إبداء أية أسباب لذلك) خفض مبلغ أي تسهيلات أو إلغاء أو إنهاء هذه التسهيلات أو أي منها

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات والعبارات المُعرَّفة في الشروط والأحكام الرئيسية والمستخدمة في اتفاقية التسهيلات المصرفية هذه نفس المعنى المنسوب إليها في الشروط والأحكام الرئيسية. وفي حال وجود أي تعارض بين اتفاقية التسهيلات المصرفية هذه والشروط والأحكام الرئيسية، فتُغلَّب اتفاقية التسهيلات المصرفية هذه.

1. FACILITIES

1- التسهيلات

1.1 *General*

1.1 *بنود عامة*

Total Facilities Limit:	Amount in Figures Saudi Riyal Amount in Words Saudi Riyal	(المبلغ رقماً 41,000,000 ريال سعودي) (المبلغ كتابة فقط واحد وأربعون مليون ريال سعودي)	حدود إجمالي التسهيلات:
Purpose:	As stated in the facility table on each facility	حسب ماهو موضح في جدول التسهيلات لكل تسهيل على حده	الغرض:
Applicable Rate:	As stated in the facility table on each facility	حسب ماهو موضح في جدول التسهيلات لكل تسهيل على حده	المعدل المعمول به:
Margin:	As stated in the facility table on each facility	حسب ماهو موضح في جدول التسهيلات لكل تسهيل على حده	الهامش:
Guarantors:	[●Insert Guarantors name if exist].	[محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري/عماد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري/ عبدالعزيز بن عيسى بن صالح باجري/ مؤسسة نظم تنمية الطاقة للمقاولات].	الضامنون:
Obligors:	Insert the Customer name and the subsidiaries if any	محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري	الملتزمون:
Group:	The Customer [and Guarantor[s]].	محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري/عماد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري/ عبدالعزيز بن عيسى بن صالح باجري/مؤسسة نظم تنمية الطاقة للمقاولات	المجموعة:
Security Documents:	[[●Specify each security document].	[اتفاقية الشروط والاحكام الرئيسية للتسهيلات المصرفية/اتفاقية بيع اجل/اتفاقية تسهيلات/اقرار كفالة غرم واداء والتزام/اقرار رهن عقار].	وثائق الضمان:
Price and Fees:	As stated in the facility table on each facility Management fees amount of Saudi Riyal	حسب ماهو موضح في جدول التسهيلات لكل تسهيل على حده رسوم إدارية بمبلغ -- ريال سعودي	الأسعار والرسوم
Annual Review Date:	[●Insert the date of annual review or expiry date of the Facilities].	[2021/05/31م]	تاريخ المراجعة السنوية:

1.2 [*Deferred Sale Facility BAI AJEL*

1.2 [تسهيل عقد بيع الآجل]

Sub Limit from Substantive Limit 1.2:	Amount in Figures Saudi Riyal Amount in Words Saudi Riyal	(المبلغ رقماً 41,000,000 ريال سعودي) (المبلغ كتابةً فقط واحد وأربعون مليون ريال سعودي)	الحد الأساسي :
Purpose:	•To finance the Customer's [general working capital requirements] and/or [capital expenditure and business expansion]] or [specify exact purpose].	*يستخدم التسهيل في تمويل رأس المال العامل . *يسدد التسهيل على أقساط نصف سنوية بعد فترة سماح لمدة 12 شهر.	الغرض:
Drawdown Procedures:	The Customer must deliver to the Bank a Notice of Drawdown.	يجب على العميل أن يسلم إشعار سحب للمصرف.	إجراءات السحب:
Drawdown Amount:	Not specified.	غير محدد.	مبلغ السحب:
Tenor:	[•state period]	[72 شهر]	المدة:
Applicable Rate:	Please Specify Fixed or Sibor	سايبور 6 سنوات تناقصي	المعدل المعمول به:
Margin:	[•] per cent. per annum.	[7] في المائة سنوياً	الهامش:
Profit Amount and Profit Rate Period:	The Customer shall pay profit amount in respect of each purchase transaction in accordance with this Agreement. The profit rate period shall be [• one (1), two (2), three (3) or six (6) months or other period].	يجب على العميل دفع مبلغ الربح فيما يتعلق بكل صفقة شراء وفقاً لهذه الاتفاقية. وتكون فترة معدل الربح [72 شهر].	مبلغ الربح وفترة معدل الربح:
Deferred Payment Date:	The date specified in each purchase transaction on which the Customer shall pay the Deferred Sale Price to the Bank.	التاريخ المحدد في كل صفقة شراء وهو التاريخ الذي يدفع فيه العميل للمصرف سعر البيع الآجل.	تاريخ الدفع الآجل:
Deferred Sale Price:	On each Deferred Payment Date, the Customer shall pay to the Bank the applicable Deferred Sale Price. The Customer shall discharge in full on the Termination Date all amounts payable by it to the Bank under this Agreement.]	على العميل أن يدفع للمصرف، في كل تاريخ دفع آجل، سعر البيع الآجل المطبق. على العميل أن يدفع بالكامل للمصرف، في تاريخ الإنهاء، جميع المبالغ المستحقة عليه بموجب هذه الاتفاقية.]	سعر البيع الآجل:
Price and Fees:	**Advance Payment: •**	**مقدم من الثمن: 2%**	الأسعار والرسوم
Annex:	[Deferred Sale Agreement]	[[اتفاقية البيع الآجل]	الملحق:

2.FINANCIAL INFORMATION

The following financial information will be applicable for the purposes of clause 6 (Financial Information) of the Master Terms and Conditions:

2.1 Annual Statements. The Customer shall, and shall procure that the Obligors, as soon as the same become available, but in any event within [120] days after the end of each of its financial years, deliver to the Bank its [annual audited] financial statements (or, in the case of the Guarantor, the consolidated financial statements of the Group) for such financial year.

2.2 Semi-annual Statements. The Customer shall, and shall procure that the Obligors, as soon as the same become available, but in any event within [90] days after the end of each half of each of its financial years, deliver to the Bank its financial statements (or, in the case of the Guarantor, the consolidated [unaudited] financial statements of the Group) for such period.

2.3 Quarterly Statements. The Customer shall, and shall procure that the Obligors, as soon as the same become available, but in any event within [60] days after the end of each quarter of each of its financial years, deliver to the Bank its financial statements (or, in the case of the Guarantor, the consolidated [unaudited] financial statements of the Group) for such quarter.

2.4 [Projected Financials. The Customer shall, no later than [30] days prior to the end of each of its financial years, deliver to the Bank annually updated financial projections of its cashflow statement, balance sheet and profit & loss statement (including the assumptions made and the rationale therefor) for the period from the commencement of the Facility to the date all the Customer's obligations under the Facility have been discharged in full.]

3 OTHER CONDITIONS

a) *Covenants*. The Customer undertakes to the Bank in this paragraph (*Covenants*) throughout the term of the Facilities, and as long as any sum is or may become payable under any Transaction Document as follows:

i. [Ownership of the Customer. The Customer is a wholly-owned subsidiary of [ ].]

ii. [Ownership of the Guarantor. [ ] shall, at all times, be under the control of [ ] / [ ] which owns [ ] per cent. of the issued share capital of the Guarantor.]

2. المعلومات المالية

تنطبق المعلومات المالية التالية لأغراض البند 6 (المعلومات المالية) من الشروط والأحكام الرئيسية:

2.1 القوائم المالية السنوية: عندما تكون القوائم المالية السنوية متاحة، وفي أي حال خلال [120] يوماً من نهاية كل سنة مالية، يجب على العميل تقديم القوائم المالية [السنوية المراجعة] للمصرف (أو في حالة الضامن، القوائم المالية الموحدة للمجموعة) عن تلك السنة المالية، وعليه أن يضمن أيضاً قيام الملتزمين بذلك.

2.2 القوائم المالية نصف السنوية: عندما تكون القوائم المالية نصف السنوية متاحة، وفي أي حال خلال [90] يوماً من نهاية كل نصف من كل سنة مالية، يجب على العميل تقديم القوائم المالية للمصرف (أو في حالة الضامن، القوائم المالية الموحدة [غير المدققة] للمجموعة) عن تلك الفترة، وعليه أن يضمن أيضاً قيام الملتزمين بذلك.

2.3 القوائم المالية ربع السنوية: عندما تكون القوائم المالية ربع السنوية متاحة، وفي أي حال خلال [60] يوماً من نهاية كل ربع من كل سنة مالية، يجب على العميل تقديم القوائم المالية للمصرف (أو في حالة الضامن، القوائم المالية الموحدة [غير المدققة] للمجموعة) عن تلك الفترة، وعليه أن يضمن أيضاً قيام الملتزمين بذلك.

2.4 [التوقعات المالية: على العميل أن يسلم للمصرف، في موعد لا يتجاوز [30] يوماً من نهاية كل سنة مالية، التوقعات المالية المحدثة سنوياً لبيان التدفقات النقدية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر (بما في ذلك الافتراضات التي قام بها والأساس المنطقي لذلك) للفترة التي تبدأ من بدء التسهيل إلى حين وفاء العميل بالكامل لجميع التزاماته بموجب التسهيل.]

3- الشروط الأخرى

أ. ***التعهدات:*** يقدم العميل للمصرف، بموجب هذه الفقرة 4 (أ) (*التعهدات*)، التعهدات التالية طوال مدة التسهيلات، وطالما يكون أو يصبح أي مبلغ مستحق الدفع بموجب أي من وثائق الصفقة:

1- [ملكية العميل: العميل شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ [ ].]

2- [ملكية الضامن: يكون [ ]، في جميع الأوقات، تحت سيطرة [ ] / [ ] الذي يمتلك [ ] في المائة من رأس المال المصدر للضامن.]

iii. [Issues of Shares. The Customer shall, and shall procure that the Obligors, ensure that no member of the Group shall, without the prior written consent of the Bank, issue any further shares or alter any rights attaching to its issued shares in existence at the date hereof.]

3- [إصدارات الأسهم: يجب على العميل أن يضمن، وأن يطلب من الملتزمين أن يضمنوا، عدم قيام أي عضو من المجموعة بإصدار أي أسهم جديدة أو تغيير أي حقوق مرتبطة بأسهمه المصدرة في تاريخه، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف.]

iv. [Dividends. The Customer shall, and shall procure that the Obligors, ensure that no member of the Group shall, without the prior written consent of the Bank, pay, make or declare any dividend or other distribution [in respect of any financial year of such member of the Group until the aggregate amount available for distribution to its shareholders in respect of such financial year has been determined and then only in an amount not exceeding [ ] per cent. of the aggregate amount so available for distribution.]

4- [أرباح الأسهم: يجب على العميل أن يضمن، وأن يطلب من الملتزمين أن يضمنوا، عدم قيام أي عضو من المجموعة بدفع أو توزيع أو الإعلان عن أرباح الأسهم أو أي توزيعات أخرى، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف، [فيما يتعلق بأي سنة مالية لذلك العضو في المجموعة، وذلك لحين تحديد المبلغ الإجمالي المتاح للتوزيع على المساهمين عن تلك السنة المالية، وفي هذه الحالة فقط في حدود مبلغ لا يتجاوز [ ] في المائة من المبلغ الإجمالي المتاح للتوزيع.]

v. [No Change in Ownership. There shall no change in the shareholding of the [Customer] / [Guarantor] without the prior written consent of the Bank.]

5- [لا تغيير في الملكية: يحظر إجراء أي تغيير في رأسمال [العميل] / [الضامن] دون موافقة خطية مسبقة من المصرف.]

vi. [Loans and Guarantees. The Customer shall, on behalf of itself and on behalf of the Obligors, ensure that no member of the Group shall, without the prior written consent of the Bank, make any loans, grant any credit (save in the ordinary course of business) or give any guarantee or indemnity (except as required hereby) to or for the benefit of any person or otherwise voluntarily assume any liability, whether actual or contingent, in respect of any obligation of any other person.]

6- [القروض والضمانات: يجب على العميل، نيابة عن نفسه وعن الملتزمين، أن يضمن عدم قيام أي عضو في المجموعة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المصرف، بالحصول على أي قروض أو منح أي اعتماد (إلا في السياق العادي للأعمال) أو تقديم أي ضمان أو تعويض (باستثناء ما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية) لصالح أي شخص، أو تحمل أي التزام طوعاً، سواء كان ذلك الالتزام فعلياً أو مشروطاً، فيما يتعلق بأي التزام يخص شخصاً آخر.]

vii. [Disposals. The Customer shall, on behalf of itself and on behalf of the Obligors, ensure that (disregarding sales of stock in trade in the ordinary course of business) no member of the Group shall, without the prior written consent of the Bank, sell, lease, transfer or otherwise dispose of, by one or more transactions or series of transactions (whether related or not), the whole or any part of its revenues or its assets other than any sale, lease, transfer or disposal of its revenues or its assets whose aggregate book value does not exceed [ ] per cent. of the book value of its total assets in any financial year.

7- [عمليات التصرف: يجب على العميل، نيابةً عن نفسه وعن الملتزمين، أن يضمن (بغض النظر عن مبيعات المخزون التجاري في السياق العادي للأعمال) عدم قيام أي عضو من أعضاء المجموعة، دون موافقة خطية مسبقة من المصرف، ببيع أو تأجير أو نقل أو التصرف في كل أو أي جزء من إيراداته أو أصوله، سواء كان ذلك من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات أو سلسلة من الصفقات (سواء كانت متصلة ببعضها البعض أو غير ذلك)، ما لم يكن ذلك البيع أو التأجير أو النقل أو التصرف في إيراداته أو أصوله بقيمة دفترية إجمالية لا تتجاوز [ ] في المائة من القيمة الدفترية لمجموع أصوله في أي سنة مالية.

viii. [Negative Pledge. The Customer shall, and shall procure that the Obligors, ensure that no member of the Group shall create (or allow to exist) any encumbrance over any of the present or future revenues or assets of any member of the Group other than a Permitted

8- [التعهد بعدم الرهن: يجب على العميل أن يضمن، وأن يضمن قيام الملتزمين بضمان، عدم قيام أي عضو من المجموعة بإنشاء (أو السماح بإنشاء) أي قيد مالي على أي من العائدات أو الأصول الحالية أو المستقبلية لأي عضو في

Encumbrance. For the purpose of this paragraph, "Permitted Encumbrance" means: (A) any lien or right of set off arising by operation of law and in the ordinary course of trading securing amounts not more than thirty (30) days overdue; (B) any encumbrance exclusively in favour of the Bank; (C) any encumbrance securing financing to be availed by a member of the Group for the purpose of acquisition of any asset(s) provided that such encumbrance is limited to a security interest over such asset(s) being acquired and the principal amount thereby secured does not exceed the value of such asset(s); (D) any existing encumbrances notified by the Customer to the Bank prior to the date of this Agreement provided that the principal amount secured by that encumbrance does not exceed the amount stated in such notification; (E) any encumbrance created with the prior written consent of the Bank; and (F) any encumbrance securing indebtedness the principal amount of which (when aggregated with the principal amount of any other indebtedness which has the benefit of an encumbrance given by the Customer other than any permitted under paragraphs (A) to (E) above) does not exceed [ ] per cent. of the book value of its total assets in any financial year.

المجموعة، فيما عدا القيود المالية المسموح بها. ولأغراض هذه الفقرة، "القيد المالي المسموح به" يعني: (أ) أي رهن أو حق مقاصة ينشأ بحكم القانون وفي السياق العادي للأعمال لضمان مبالغ لا تزيد عن ثلاثين (30) يوماً من التأخير؛ و (ب) أي قيد مالي يكون حصرياً لصالح المصرف؛ و (ج) أي قيود مالية تضمن إتاحة التمويل من قبل عضو في المجموعة لغرض شراء أي أصل/ أصول، شريطة أن يقتصر هذا القيد على حق ضمان على الأصول التي يجري شراؤها وألا يتعدى المبلغ الأصلي المضمون على هذا النحو قيمة الأصول المعنية؛ و (د) أي قيود حالية سبق للعميل أن أبلّغ المصرف بها قبل تاريخ هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون المبلغ الأصلي المضمون بموجب ذلك القيد لا يتجاوز المبلغ المذكور في الإخطار؛ و (هـ) أي قيد مالي تم إنشاؤه بموافقة خطية مسبقة من المصرف؛ و (و) أي قيد ضامن للمديونية، حيثما لا يتجاوز المبلغ الأصلي لذلك القيد المالي (عندما يُجمع مع المبلغ الأصلي لأي مديونية أخرى لها منفعة القيد المقدم من العميل، في غير الأحوال المسموح بها بموجب الفقرات من (أ) إلى (هـ) أعلاه) نسبة [ ] في المائة من القيمة الدفترية لإجمالي الأصول في أي سنة مالية.

ix. [Notification of Change in Ownership. The Customer shall promptly notify the Bank of any changes in the ownership of the issued share capital of an Obligor.]

9- [إخطار التغيير في الملكية: يجب على العميل أن يبلغ المصرف فوراً بأي تغييرات في ملكية رأس المال المصدر لدى الملتزم.]

b) [Business and other restrictions. The Customer shall, and shall ensure that each Obligor and each member of the Group, undertake their business, activities and affairs diligently and professionally, in accordance with sound financial, accounting, commercial and industrial principles and standards, subject to their respective constitutional documents. The Customer shall refrain from suspending its activity or making arrangement or composition with its creditors, or from any insolvency, liquidation, dissolution or merger for the duration of this Agreement.]

ب. [القيود التجارية وغيرها. سوف يقوم العميل بأعماله وشؤونه وأنشطته بجد واحتراف وفقاً للمبادئ والمعايير المالية والمحاسبية والتجارية والصناعية السليمة، مع مراعاة وثائقه التأسيسية، (كما وأنه سيتأكد من أن كل ملتزم وكل عضو من أعضاء المجموعة يقوم بذلك أيضاً). وسوف يمتنع العميل عن تعليق نشاطاته أو الدخول في اتفاق أو صلح واق من الإفلاس أو أي إعسار أو تصفية أو حل أو اندماج طوال مدة هذه الاتفاقية مع دائنيه.]

c) [here add any additional covenants / restrictions as appropriate or other terms as required].

ج. كفالة غرم وأداء من المكرمين / محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري/عماد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري/ عبدالعزيز بن عيسى بن صالح باجري .

د. كفالة غرم وأداء من السادة : مؤسسة نظم تنمية الطاقة للمقاولات .

ه. يلتزم ويتعهد الطرف الثاني برهن عقارات لصالح الطرف الأول بقيمة لا تقل عن 96,000,000 ريال .

و. يلتزم ويتعهد الطرف الثاني بتحويل ما لا

يقل عن 15,000,000 ريال من ايرادات الايجارات الخاصة بالطرف الثاني وذلك بحساب مخصص لدى الطرف الأول.

ز. يلتزم و يتعهد الطرف الثاني باستخدام حصيلة بيع اية عقارات تم التنازل عن حصيلة إيجاراتها و لكن لم يتم رهنها لصالح الطرف الطرف الأول في سداد مديونية الطرف الأول .

5. AMENDMENTS TO MASTER TERMS AND CONDITIONS

5- تعديلات على الشروط والأحكام الرئيسية

[TO THE EXTENT RELEVANT, SPECIFY AMENDMENTS TO THE MASTER TERMS AND CONDITIONS IN RELATION TO THE CUSTOMER.] / [NO AMENDMENTS].

[بقدر ما يكون ذلك ذا الصلة، حدد التعديلات التي جرت على الشروط والأحكام الرئيسية فيما يخص العميل.] / [لا تعديل].

6. CONDITIONS PRECEDENT

6- الشروط المسبقة

Save as the Bank may otherwise agree, the Customer may not deliver any Notice of Drawdown or Application hereunder unless the Bank has received the following documents and each is in form and substance satisfactory to the Bank:

ما لم يوافق المصرف على خلاف ذلك، فإنه يحظر على العميل تسليم أي إشعار سحب أو طلب استخدام بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يستلم المصرف الوثائق التالية، على أن تكون كل وثيقة بالشكل والمضمون اللذين يرضيان المصرف:

(a) In relation to each of the Obligors:

أ. فيما يتعلق بكل من الملتزمين:

(i) a certified true copy, by a duly authorised officer of such Obligor, of the certificate of commercial registration and constitutional documents of such Obligor;

1- نسخة طبق الأصل مصدقة صادرة من مسؤول مفوض حسب الأصول لدى ذلك الملتزم عن شهادة السجل التجاري والوثائق التأسيسية لذلك الملتزم؛

(ii) a certified true copy, by a duly authorised officer of such Obligor, of a shareholder or board resolution (or equivalent corporate authorisation document) of such Obligor in a form acceptable to the Bank approving the execution, delivery and performance of each of the Transaction Documents to which it is party and the terms a and conditions thereof and authorising a named person or persons to sign each of the Transaction Documents to which it is a party and any documents to be delivered by such Obligor pursuant thereto; and

2- نسخة طبق الأصل مصدقة صادرة من مسؤول مفوض حسب الأصول لدى ذلك الملتزم عن قرار مساهمي أو مجلس إدارة ذلك الملتزم (أو أي وثيقة تفويض معادلة صادرة عن الشركة)، وفق الشكل الذي يقبل به المصرف، بما يفيد الموافقة على توقيع وتسليم وتنفيذ كل من وثائق الصفقة التي يكون الملتزم طرفاً فيها، وشروط وأحكام هذه الوثائق، فضلاً عن تفويض شخص محدد أو أشخاص محددين لتوقيع كل من وثائق الصفقة التي يكون الملتزم طرفاً فيها، وأية وثائق مطلوب تسليمها من قبل ذلك الملتزم بمقتضى ذلك؛ و

(iii) a certificate of a duly authorised officer of such Obligor setting out the names and signatures of the persons authorised to sign, on behalf of such Obligor, each of the Transaction Documents to which it is a party and any documents to be delivered by such Obligor pursuant thereto, together with a copy of the personal identity card (or equivalent document) of each of such authorised person and witness to such Transaction Document.

3- شهادة صادرة من مسؤول مفوض حسب الأصول لدى ذلك الملتزم تحدد أسماء وتوقيعات الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابةً عن ذلك الملتزم، وكل من وثائق الصفقة التي يكون الملتزم طرفاً فيها، وأية وثائق مطلوب تسليمها من قبل ذلك الملتزم بمقتضى ذلك، هذا بالإضافة إلى نسخة من بطاقة الهوية الشخصية (أو وثيقة معادلة) من الشخص المفوض والشهود على وثيقة الصفقة هذه.

(b) A certified true copy by or on behalf of the

ب. نسخة طبق الأصل مصدقة من العميل أو نيابةً

توقيع العميل .....

(b) A certified true copy by or on behalf of the Customer, of each of such authorisation, permit, decree, consent, licence, approval, resolution, registration, exemption, filing, notarisation, registration or declaration as is, in the opinion of the Bank, necessary to render each of the Transaction Documents legal, valid, binding and enforceable, to make each of the Transaction Documents admissible in evidence in each Obligor's jurisdiction of incorporation and to enable each of the Obligors to perform its obligations thereunder.

ب. نسخة طبق الأصل مصدقة من العميل أو نيابةً عنه، عن التفويض، أو الترخيص، أو المرسوم، أو الموافقة، أو القرار، أو التسجيل، أو الإعفاء، أو التقديم، أو التوثيق، أو التصريح الذي يكون ضرورياً، في رأي المصرف، لجعل كل من وثائق الصفقة قانونية وصالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ، بحيث تكون كل وثيقة مقبولة من حيث قوتها الثبوتية في دولة تأسيس كل من الملتزمين ولتمكين كل من الملتزمين بالوفاء بالتزاماتهم بموجب ذلك.

(c) A certified a true copy, by a duly authorised officer of the Customer, of the Original Financial Statements of the Customer.

ج. نسخة طبق الأصل مصدقة من قبل مسؤول مفوض حسب الأصول من العميل عن الكشوف المالية الأصلية للعميل.

(d) The Banking Facilities Agreement, each Annex, the Master Terms and Conditions and any other Transaction Document duly signed by the relevant Obligor.

د. اتفاقية التسهيلات المصرفية، وكل ملحق لها، والشروط والأحكام الرئيسية، وأي وثيقة أخرى من وثائق الصفقة موقعة من قبل الملتزم المعني.

(e) [A Guarantee duly executed by the [• name of Guarantor].]

ه. [ضمان موقع حسب الأصول من قبل [محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري/عماد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري/ عبدالعزيز بن عيسى بن صالح باجري/ مؤسسة نظم تنمية الطاقة للمقاولات].

(f) [Insert the list of the relevant Security Document] duly executed by [•] and all other documents required thereunder.]

و. [اقرار كفالة غرم وأداء] موقعة حسب الأصول من قبل [محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري /عماد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري/ عبدالعزيز بن عيسى بن صالح باجري/ مؤسسة نظم تنمية الطاقة للمقاولات] وجميع الوثائق الأخرى المطلوبة بموجب ذلك.]

(g) Any other documents required by the Bank and which are necessary for the Bank to comply with any "know your customer" requirements.

ز. أي مستندات أخرى يطلبها المصرف والتي تكون ضرورية للمصرف لضمان التزامه بأي من متطلبات "**اعرف عميلك**".

(h) Evidence that all fees, costs and expenses then due from the Customer have been paid.

ح. ما يثبت تسديد جميع الرسوم والتكاليف والنفقات المستحقة على العميل.

7. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

7- القانون الواجب التطبيق وسلطة الاختصاص

7.1 ***Governing Law.*** This Banking Facilities Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by, and shall be construed in accordance with, the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia in accordance with the rules of Shariah as applied in the Kingdom of Saudi Arabia.

7.1 ***القانون الواجب التطبيق:*** إن اتفاقية التسهيلات المصرفية هذه وأية التزامات غير تعاقدية ناشئة عنها أو فيما يتعلق بها تخضع وتفسّر طبقاً لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية، حسب قواعد الشريعة الإسلامية، كما هي مطبقة في المملكة العربية السعودية.

7.2 Jurisdiction. Any dispute that arises between the parties and that is not settled amicably shall be referred to the competent judicial authority in Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia.

7.2 ***سلطة الاختصاص:*** إذا نشأ أيٌّ نزاعٍ فيما بين الطرفين، وتعذرت تسويته بالسبل الودية، فسوف يُحال النزاع إلى السلطة القضائية المختصة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية. ولا يحد

Submission to such jurisdiction shall not limit the right of the Bank to initiate proceedings against the Customer in any other court with jurisdiction over the Customer or its assets or revenue.

7.3 *Waiver of Immunity.* The Customer waives generally all immunity it or its assets or revenues may otherwise have in any jurisdiction, including (a) immunity in respect of the giving of any relief by way of injunction or order for specific performance or for the recovery of assets or revenues; and (b) the issue of any process against its assets or revenues for the enforcement of a judgment or, in an action in rem, for the arrest, detention or sale of any of its assets and revenues.

الخضوع لسلطة الاختصاص تلك من حق المصرف في مباشرة إجراءاتٍ قانونية ضد العميل لدى أية محكمة أخرى ذات سلطة اختصاص على العميل أو أصوله أو إيراداته.

7.4 ***التنازل عن الحصانة:*** يتنازل العميل بوجه عام عن كامل الحصانة التي قد تتوفر له أو لأصوله أو إيراداته بخلاف ذلك لدى أية دولة، ويشمل ذلك (أ) الحصانة بخصوص دفع أي تعويضات بطريق الأوامر الزجرية أو أيٍّ أمرٍ لأداءٍ محدد، أو لاسترداد أصولٍ أو إيرادات، و(ب) الحصانة بخصوص إقامة أي دعوى في مواجهة أصوله أو إيراداته لتنفيذ أي حكم قضائي أو في أية دعوى عينية لحبس أو احتجاز أو بيع أيٍّ من أصوله وإيراداته.

Please indicate your agreement to the foregoing terms and conditions and the Master Terms and Conditions, and all Transaction Documents by signing the **enclosed** copy of this Banking Facilities Agreement and returning the same to the Bank marked for attention of [•insert name] by no later than [one month] from the date hereof, failing which the offer of Facilities set out in this Banking Facilities Agreement shall lapse without any further notice.

Yours sincerely

For and on behalf of
Al Rajhi Banking and Investment Corporation

Name:

Title:

Signature: _____

Address: [•]
Fax No.: [•]
E-mail: [•]

Enclosures: Master Terms and Conditions, [•insert relevant Annex], and other Transaction Documents

We, the Customer, hereby accept and agree to the terms set out in this Banking Facilities Agreement and acknowledge that we have fully read and understood the Banking Facilities Agreement and the terms and conditions set out in the Master Terms and Conditions and the relevant Annexes and agree to be bound by each of them.

يرجى إبداء موافقتكم على الشروط والأحكام سالفة الذكر وعلى الشروط والأحكام الرئيسية، وجميع وثائق الصفقة من خلال التوقيع على النسخة **المرفقة** من اتفاقية التسهيلات المصرفية هذه وإعادتها إلى المصرف لعناية [عبدالرحمن العتيبي] خلال مهلة أقصاها [شهر واحد] من تاريخه، وإلا يسقط عرض التسهيلات المقدم لكم بموجب اتفاقية التسهيلات المصرفية هذه دون أي إشعار آخر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نيابة عن:
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

الاسم: عبدالرحمن العتيبي

الصفة: رئيس فريق

التوقيع: _____

العنوان: [الرياض ص.ب 28 رمز بريدي 11411]
رقم الفاكس: [(011) 2119367]
البريد الإلكتروني: [alotaibiaf@alrajhibank.com.sa]

المرفقات: الشروط والأحكام الرئيسية، [--، ووثائق الصفقة الأخرى

نحن، العميل، نقبل ونوافق بموجبه على الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التسهيلات المصرفية هذه، ونقر بأننا قد قرأنا وفهمنا تماماً اتفاقية التسهيلات المصرفية والأحكام والشروط المنصوص عليها في الشروط والأحكام الرئيسية والملاحق ذات الصلة ونوافق على الالتزام بكل منها.

SIGNED for and on behalf of
[Name of the Customer]

وقع نيابة عن
[محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري]

Name:

الاسم: محمد بن عبدالعزيز بن عيسى باجري

Title:

الصفة: شخصية

Signature: _____

التوقيع: _____

Address: [●]
Fax No.: [●]
E-mail: [●]

العنوان: [3326 نور السعد – حي الخالدية وحدة
رقم : 2332 جدة 23423–7638]
رقم الفاكس: [--]
البريد الإلكتروني: [M.a.bajri@gmail.com]

*Signature of Witness :
Name of witness :
Address :
Occupation :

*توقيع الشاهد:
اسم الشاهد: وليد سعيد سالم بادويس
العنوان: جدة - حي الزهراء
المهنة: محاسب عام

*Signature of Witness :
Name of witness :
Address :
Occupation :

*توقيع الشاهد:
اسم الشاهد: حسن عمر محمد
العنوان: جدة - حي السلامة - بجوار حديقة ابن لقمان
المهنة: مستشار قانوني

*** Each witness declares himself to be an adult Muslim male.**

* أقرّ كلٌّ من الشاهدين بأنه مسلمٌ راشد.